

0000136-63.2018.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra as Relações de Consumo

Magistrado: MARCELO HAGGI ANDREOTTI

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... em análise, tal como empreendido, o tráfico não foi de expressiva monta material, sendo inidôneo a atrair o clamor público, de maneira que a pena base resta finalizada em 5 anos de reclusão.

Nada incidindo na segunda fase, ante a configuração do redutor legal (artigo 33, § 4º), na fase derradeira suprimo da pena base o percentual de 1/5.

Justifico sua imposição, já que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000136-63.2018.8.26.0358 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000136-63.2018.8.26.0358

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra as Relações de Consumo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 603/2017 - Delegacia da Defesa da Mulher de Mirassol

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Eduardo de Paula Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HAGGI ANDREOTTI

Vistos.

Anote-se os precedentes relatórios (fls. 230/241 e fls. 318/332, este, referente ao v. Acórdão prolatado nestes autos).

Noticiada decisão, fls. 600/605, promanada do C., Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS n. 666764/SP (2021/0148724-7), no exato sentido de que, no caso em análise, o juízo de 1ª instância não motivou adequadamente o afastamento do redutor prescrito no artigo 33, § 4º, da L. 11.343/06, reconhecendo, a corte superior, pela configuração de direito do réu à fruição da excogitada causa de diminuição de pena, esta, a ser redimensionada por este julgador.

Aos fundamentos.

Analisando-se a moldura fática dos autos, reitero que no caso em análise, tal como

empreendido, o tráfico não foi de expressiva monta material, sendo inidôneo a atrair o clamor público, de maneira que a pena base resta finalizada em 5 anos de reclusão.

Nada incidindo na segunda fase, ante a configuração do redutor legal (artigo 33, § 4º), na fase derradeira suprimo da pena base o percentual de 1/5.

Justifico sua imposição, já que a ação criminosa foi complexa, envolveu indivíduos outros, fortes indícios de falso testemunho e, ainda, posse de arma em um contexto que seria coligado à traficância. É dizer que o conjunto dos atos da conduta ilícita foi penalmente expressivo, isto, a ponto de sobrevir denúncia da situação flagrancial, minudente do ocorrido e dos fatos criminosos que, subsequentemente, tiveram comprovada sua existência ante a pontual atuação dos agentes policiais. Penal final, portanto, de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto já que a exasperação da base é incompatível com a concessão do redutor. Não há, portanto, fundamento para recrudescimento dos parâmetros do artigo 33 do Código Penal, sob pena de afronta a STJ/440, a se assinalar que o tráfico privilegiado não se subjugava pelas regras da L. 8.072/90.

Ainda, suprimida a hediondez da conduta e não se tratando de réu reincidente ou a ostentar condenação pretérita, substituo a pena corporal por duas penas, sendo (i) uma de prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal e (ii) uma de prestação pecuniária a ente benemerente, no importe de 7,5 salários mínimos.

Por estes fundamentos, decreto a condenação de Rafael Eduardo de Paula Santos, incurso no artigo 33, § 4º, da L. 11.343/06, à pena de 4 anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial aberto e desembolso de 400 dias-multa no piso legal; substituição nos termos dos fundamentos.

Certificado o trânsito em julgado, (i) expeça-se mandado de prisão, lance-se o nome dos réus nos róis do IRGD, (ii) oficie-se à Justiça Eleitoral para apostilação desta condenação e (iii) expeça-se guia de execução.

O réu, salvo comprovada necessidade, suportará o desembolso das despesas processuais.

Publique-se, intímese e cumpra-se. Mirassol, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA